

1506169-23.2022.8.26.0368

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SUELLEN ROCHA LIPOLIS

Comarca: Monte Alto

Foro: Foro de Monte Alto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2196408/2022 - DEL.POL.MONTE ALTO, 26240398 -

DEL.POL.MONTE ALTO, 2196408 - DEL.POL.MONTE ALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL GONSALVES DE OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Alto

Foro de Monte Alto

2ª Vara

Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1251, Monte Alto-SP - cep 15910-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506169-23.2022.8.26.0368 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506169-23.2022.8.26.0368

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2196408/2022 - DEL.POL.MONTE ALTO, 26240398 -

DEL.POL.MONTE ALTO, 2196408 - DEL.POL.MONTE ALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL GONSALVES DE OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SUELLEN ROCHA LIPOLIS

Vistos.

RAFAEL GONSALVES DE OLIVEIRA e ANDRÉ LUIS RAMOS DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pelos fatos narrados a seguir.

Consta do incluso inquérito policial que no dia 20 de julho de 2022, por volta de 09h, na Rua Amazonas, nº 126, bairro São Guilherme, nesta comarca de Monte Alto, os acusados traziam consigo, com objetivo de tráfico, 14 (quatorze) porções de crack, com peso líquido de 3,64 gramas, devidamente embaladas e prontas para a venda.

Consoante se apurou, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local do fato, visto que é do conhecimento da equipe que o imóvel de numeral 126, da Rua Amazonas (casa vazia), serve como ponto de venda de drogas, quando avistaram o acusado Rafael Gonsalves de Oliveira, já conhecido nos meios policiais e decidiram abordá-lo. Em revista pessoal, localizaram em poder de Rafael a quantia de R\$ 101,00 (cento e um reais), em cédulas variadas, além de um telefone celular da marca SAMSUNG, de cor rosa.

Ao ingressarem no interior do imóvel, mais precisamente no quarto, se depararam com André Luis Ramos da Silva, também conhecido nos meios policiais pela venda de entorpecentes. Em revista pessoal, encontraram no bolso de sua bermuda 14 (quatorze) pedras de crack, devidamente embaladas e prontas para serem comercializadas, além de três aparelhos celulares, sendo um IPHONE, de cor prata, um MOTOROLA, na cor dourada e outro aparelho MOTOROLA, na cor azul, conforme auto de exibição e apreensão e laudos periciais (p. 19/20, 155/157 e 158/177).

Indagado, o acusado André informou que as drogas eram destinadas ao seu consumo pessoal. Diante dos fatos, os acusados foram presos em flagrante delito.

Apreendidas as drogas e realizado o exame químico-toxicológico, confirmou-se a presença do princípio ativo da COCAÍNA nas substâncias apreendidas, conforme laudo pericial às p. 155/157.

Auto de Prisão em Flagrante à p. 01. Por decisão proferida em 21 de julho de 2022, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (p. 86/90). Mandados de Prisão cumpridos às p. 103/104 e 105/106.

Boletim de Ocorrência às p. 12/16.

Auto de Exibição e Apreensão às p. 19/20.

Auto de constatação preliminar de entorpecente às p. 21/22.

Folha de antecedentes e certidão criminal dos acusados às p. 51/56 (André) e 57/64 (Rafael).

Laudo pericial definitivo dos entorpecentes às p. 156/157.

Laudo pericial dos quatro aparelhos telefônicos apreendidos às p. 158/177 - degravação frutífera em dois aparelhos às p. 158/162 e 172/177 (celulares desbloqueados), com relatório às p. 204/210 e 211/215.

Relatório final às p. 179/180.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 24 de agosto de 2022 (p. 184/188).

Os acusados foram notificados em 09 de setembro de 2022 (p. 224 e 228), apresentando defesa prévia às p. 233/235.

A denúncia foi recebida em 11 de outubro de 2022 (p. 260).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, e os réus foram interrogados.

Em alegações finais (p. 305/309), o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, com aplicação da agravante da reincidência quanto ao acusado Rafael e da atenuante da menoridade relativa em relação ao acusado André, sendo possível a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 ao acusado tecnicamente primário. Quanto ao regime para cumprimento da pena privativa de liberdade em relação ao acusado Rafael, deve ser o fechado.

A Defesa, em alegações finais (p. 314/319), requereu a absolvição dos acusados por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico, desclassificando o delito para o art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, por serem usuários de drogas. Em caso de eventual condenação, pleiteou seja aplicado regime diverso do fechado, com uso de tornozeleira, e que os acusados possam apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (p. 01); pelo boletim de ocorrência (p. 12/16); pelo auto de exibição e apreensão (p. 19/20); pelo auto de constatação preliminar de entorpecente (p. 21/22); pelos laudos periciais dos entorpecentes e celulares apreendidos (p. 155/157 e 158/177) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa e recai sobre os acusados.

A testemunha de acusação Adilson Donizete dos Santos, policial militar, em sede policial, relatou que estava de serviço na data do fato, juntamente com o CB PM WAGNER, quando por volta das 09h realizavam patrulhamento pela Rua Amazonas, nº 126, Jardim São Guilherme, local já bastante conhecido pelas equipes policiais por tratar-se de ponto de venda de drogas, quando visualizaram no interior daquele imóvel um indivíduo, de pronto identificado como Rafael Gonsalves de Oliveira, já conhecido nos meios policiais. Decidiram fazer a abordagem, diante das circunstâncias mencionadas. Realizada a revista pessoal de Rafael, em sua carteira foi localizada a quantia de R\$ 101,00, em cédulas de R\$ 20,00; R\$ 10,00; R\$ 5,00 e R\$ 2,00. Adentraram no interior do imóvel e no quarto depararam-se com outro indivíduo, identificado como André Luis Ramos da Silva, também já conhecido nos meios policiais pela venda de entorpecentes neste município. Realizada revista pessoal, com André, em um dos bolsos de sua bermuda, foram localizadas 14 (quatorze) pedras de substância aparentando ser crack, todas embaladas individualmente e na forma como são comercializadas. André informou à equipe que as drogas eram destinadas ao seu consumo pessoal. Relatou ainda que com Rafael foi apreendido um aparelho celular da marca SAMSUNG, de cor rosa, enquanto com André foram localizados três aparelhos celulares, sendo um IPHONE, de cor prata; um MOTOROLA, na cor dourada; e outro aparelho MOTOROLA, na cor azul, os quais também foram apreendidos. Através de pesquisa realizada via PRODESP, constataram também que em desfavor do investigado Rafael pesava um Mandado de Prisão, referente ao Processo Crime nº 1500050-80.2020.8.26.0368, expedido na data de 21/06/2022, pela 3ª Vara desta comarca, com prescrição em 21/06/2025. Diante dos fatos deram voz de prisão aos acusados e os apresentaram na Delegacia de Polícia (p. 03). Em juízo, relatou os fatos da mesma forma, acrescentando ainda que nenhum dos acusados reside no local dos fatos, que se trata de ponto de venda de droga. À pergunta da defesa, o próprio auto de busca e apreensão informa que não foram encontrados petrechos no local do fato.

A testemunha de acusação Wagner Roberto Batista, policial militar, em sede policial e em Juízo confirmou os fatos narrados por seu colega de farda PM Adilson Donizete dos Santos. Esclareceu que já conhecia os acusados pela prática do tráfico de

drogas. Às perguntas da acusação, respondeu que o local é estratégico para a venda de drogas. Rafael teria assumido a propriedade do dinheiro, proveniente de um benefício. André já havia sido autuado com outro indivíduo no Jardim Alvorada, onde funciona uma biqueira, e contra ele havia uma medida cautelar. Rafael fazia a venda de entorpecente no Jardim Alvorada, sendo os dois conhecidos nos meios policiais. Não se recorda se Rafael já foi preso com entorpecente. Às perguntas da defesa, respondeu que não foi apreendido nenhum petrecho, apenas o que foi apresentado na Delegacia.

A testemunha de defesa Jeferson Luis de Oliveira nada esclareceu sobre os fatos, prestando informações meramente abonatórias por ter trabalhado com o acusado André por um período de 6 meses.

O acusado André Luis Ramos da Silva, em sede policial, negou a prática do crime de tráfico. Afirmou que há vários anos é apenas usuário de crack. Esclareceu que apenas se dirigiu até a residência localizada na Rua Amazonas, nº 126, Jardim São Guilherme, pois havia brigado com a sua genitora e como sabia que a residência em questão ficava vazia, resolveu ir até lá e permanecer na companhia de seu amigo Rafael, que já estava no imóvel. Não sabe quem é o proprietário daquele imóvel. Na data do fato, policiais militares foram até o imóvel e os abordaram, sendo localizado em seu poder algumas pedras de crack, destinadas exclusivamente ao seu consumo. Alegou que havia comprado o equivalente a R\$ 120,00 da referida droga. Tem conhecimento que com Rafael foi apreendida uma certa quantia em dinheiro, mas não sabe dizer quanto (p. 08). Em juízo, declarou que tem 21 anos, é solteiro, não tem filhos, estudou até o 1º colegial, estava trabalhando, respondeu por outro processo de tráfico, é usuário de drogas desde os 15 anos de idade. Quanto aos fatos, disse que estava no local somente para usar drogas com Rafael. O dinheiro era de Rafael. Às perguntas da defesa, respondeu que dos celulares encontrados com ele, um era dele, outro estava quebrado e um terceiro era da mãe dele, e o quarto celular era do Rafael. Quanto ao outro processo foi absolvido. Questionado sobre as fotos de dinheiro e drogas no seu celular, num primeiro momento disse desconhecer tais fotos e, quando apresentadas a ele (p. 204/210), disse tê-las recebido como um convite para usar drogas.

O acusado Rafael Gonsalves de Oliveira, valeu-se do direito constitucional de permanecer em silêncio durante o seu interrogatório perante a autoridade policial (p. 07). Em juízo, declarou ter 27 anos, é solteiro, tem um filho menor para o qual paga pensão, estava trabalhando, estudou até a 8ª série, é usuário de crack, já foi preso por crime da Lei Maria da Penha. Quanto aos fatos, disse que estava no local somente para usar drogas com André, negando saber que o local é um ponto de venda de drogas. Disse que os policiais revistaram André e acharam três celulares, um era dele, outro da mãe dele e um estava quebrado. Ao revistá-lo, com ele havia seu celular e um dinheiro que estava na carteira, proveniente de seu trabalho. Disse que na data do fato não foi trabalhar. Alega que eles compraram a droga para usar no Jardim Santana, encontraram essa casa abandonada e entraram para fumar. Alega que não sabia que ali era ponto de venda de drogas. As pedras de crack eram dos dois, porque compraram juntos. Pagaram R\$ 140,00 por elas. Às perguntas da acusação, respondeu que mesmo usando crack há cinco anos, não sabia que aquela casa abandonada era ponto de venda de drogas. Às perguntas da defesa, respondeu que só um celular era seu.

Pois bem.

As narrativas apresentadas pelos policiais são uníssonas e não diferem daquelas que foram por eles prestadas na fase preliminar da investigação. Não há contradições. Não foram apurados, por sua vez, elementos que afastassem a idoneidade de ambos a ponto de fragilizar os relatos apresentados.

No tocante às versões dos acusados, apresentadas em Juízo, de que são apenas

usuários, tal não convence, pois dissociadas do conjunto probatório.

Quanto ao caso concreto, é importante mencionar que o imóvel no qual os acusados foram abordados pelos policiais não é a residência deles, tratando-se de um imóvel desabitado, que está sendo utilizado para fins ilícitos, como biqueira, para a comercialização de entorpecentes, fato este já conhecido não só pelos policiais, mas também pelo Juízo, pois são diversos os flagrantes de tráfico de drogas naquele local.

Saliente-se ainda que a localização dos entorpecentes (14 pedras de crack) e três telefones celulares com o acusado André, bem como mais um celular e variada soma em dinheiro (R\$ 101,00) com o acusado Rafael, dentro do local já conhecido como biqueira, indicam que estavam ali para realizar a mercancia ilícita de drogas.

Conforme relatório da degravação dos celulares desbloqueados, foram localizadas, no celular de propriedade do acusado André (p. 204/210), e no celular do acusado Rafael (p. 211/215), fotos de entorpecentes (maconha e crack) e várias notas de dinheiro e moedas, indicando a venda de drogas.

Como as condutas de ter em depósito e guardar também se amoldam ao delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não é possível, frente à quantidade e forma que estavam embaladas as drogas apreendidas (14 pedras de crack, 3,64 gramas – auto de exibição e apreensão às p. 19/20), bem como dinâmica fática narrada pelos policiais, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Não prospera ainda a tese defensiva de insuficiência probatória para a condenação, sendo as provas firmes e seguras no sentido da responsabilidade criminal dos acusados em relação ao delito de tráfico de entorpecentes.

Não existem ainda causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade dos acusados, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito descrito na denúncia.

Por fim, entendo que não estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em relação ao acusado Rafael, pois é reincidente, possui maus antecedentes, e não comprovou nos autos que estava exercendo atividade lícita.

Contudo, possível a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em relação ao acusado André, pois é tecnicamente primário (p. 51/53), sem antecedentes a serem considerados, possui residência fixa e comprovou já ter exercido trabalho lícito (p. 238/244). No mais, não é possível asseverar que ele se dedique, de forma permanente e habitual, à atividade criminosa de traficar drogas, ou que seja integrante de organização criminosa, situação especial que exige prova cabal e não mera conjectura.

Passo então à fixação da pena, seguindo o rito trifásico preconizado pelo artigo 68 do Código Penal, tendo por norte o comando do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, bem como os princípios da necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime (artigo 59 do Código Penal), além do art. 42 da Lei 11.343/06.

RÉU ANDRÉ

Verifico na primeira fase que a culpabilidade é normal ao delito praticado. As circunstâncias do crime não contêm peculiaridades e a motivação é comum ao tipo. Destaco, ainda, não haver informações quanto à conduta social do agente e sua personalidade, sendo tecnicamente primário. Trata-se de crime sem vítimas identificáveis e as consequências do crime também são normais ao tipo penal. Assim,

mantenho a pena no patamar mínimo de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP), mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena, sendo, como exposto, viável a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, no seu grau máximo, haja vista não ter sido apreendido com o acusado grande quantidade de entorpecentes. Sendo assim, a pena deve ser reduzida em 2/3, ficando fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista as razões expostas durante a aplicação da pena e a primariedade, deve ser o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e outra pena de multa, no valor de 10 dias-multa, tudo com fundamento no artigo 44, § 2º, e artigo 46, do Código Penal. A substituição é permitida, desde que haja requisitos legais, pelo HC nº 97.256-RS (Rel. Min. Ayres Britto do STF, de setembro de 2010) e Resolução nº 5, de 2012, do Senado Federal.

Considerando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime inicial aberto, e porquanto ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura cláusulado.

RÉU RAFAEL

Verifico na primeira fase que a culpabilidade é normal ao delito praticado. As circunstâncias do crime não contêm peculiaridades e a motivação é comum ao tipo. Destaco, ainda, não haver informações quanto à conduta social do agente e sua personalidade aptas a majorar a pena nesta fase. Trata-se de crime sem vítimas identificáveis e as consequências do crime também são normais ao tipo penal. O réu possui mais de uma condenação transitada em julgado, permitindo a consideração dos maus antecedentes (p. 57/60). Assim, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, presente a agravante da reincidência, devendo a pena ser majorada para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou redução de pena a serem consideradas, a pena fica definitivamente fixada em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Nos termos do artigo 33 do Código Penal, fixo o regime inicial fechado, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da pena aplicada.

Mantenho a prisão preventiva decretada em 21/07/2022, pois não vislumbro alterações nas causas que a ensejaram. Pelo contrário, considerando a sentença condenatória e o regime inicial de cumprimento de pena aplicado, mais elementos ainda se somam à fundamentação da decisão de p. 86/90. Expeça-se ofício de recomendação.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto nos artigos 60 do Código Penal e 43 da Lei 11.343/06, eis que não há notícia de que os réus tenham condição financeira favorecida.

Esclareço deixar de proceder à detração penal por entender que tal medida é de competência do juízo da execução criminal, o qual tem acesso aos requisitos subjetivos necessários para tanto.

Proceda-se à destruição das drogas apreendidas, caso referida providência ainda não tenha sido determinada; por fim, decreto o perdimento dos bens e dos valores apreendidos, consoante art. 63, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, os réus: a) RAFAEL GONSALVES DE OLIVEIRA, RG nº 54.234.568-7, filho de Murilo Ramos de Oliveira e Gercira Gonsalves de Oliveira, à pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além da pecuniária no valor de 680 dias-multa, calculada pelo valor unitário mínimo. Recomende-se o réu à prisão; e b) ANDRÉ LUIS RAMOS DA SILVA, RG nº 60.611.496-8, filho de Luis Carlos da Silva e Rosana Ramos, à pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além da pecuniária no valor de 166 dias-multa, calculada pelo valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e outra de multa, na forma exposta na fundamentação, podendo recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Após o trânsito em julgado da sentença: a) lance(m)-se o(s) nome(s) do(s) réu(s) no rol dos culpados; b) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagar a multa fixada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de execução nas formas da lei; c) oficie-se ao instituto de identificação do Estado (IIRGD) para constar da(s) folha(s) de antecedentes a condenação(ões) do(s) réu(s); d) oficie-se ao TRE para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; e) expeça(m)-se a(s) guia(s) de recolhimento para execução da(s) pena(s) imposta(s) (art. 674 do CPP e art. 105 da LEP); f) proceda-se à destruição das amostras guardadas para a contraprova, certificando-se nos autos, consoante art. 72 da Lei 11.343/06, bem como, oficie-se quanto ao perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União, nos termos dos arts. 50, § 3º e 63, da Lei 11.343/06; e g) expeça-se certidão de honorários em favor da advogada nomeada, nos termos do convênio OAB/DPE. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.I.C.

Monte Alto, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA